CONVENIO REGULADOR DE REGULACION PATERNO FILIAL

En Almería, a 10 de enero de 2.025.

REUNIDOS:
Doña Lidia Benavides García, mayor de edad, vecina de San Agustín, El Ejido, Almería, calle Estanques no 10 y con DNI núm. 54.098.625 a.

Don Francisco Manuel Aguilar Vallecillos, mayor de edad, vecino de Adra, con domicilio en calle Zacatín no 62 Adra, Almería, C.P. 04770 y con DNI núm. 53.710.634 e.

Ambas partes libremente comparecen en su propio nombre y derecho, reconociéndose mutuamente la capacidad legal necesaria para el otorgamiento del presente **CONVENIO REGULADOR** y a tal efecto

MANIFIESTAN

PRIMERO. - Doña Lidia Benavides García y Don Francisco Manuel Aguilar Vallecillos han mantenido una relación análoga a la del matrimonio desde enero de 2.010 hasta julio de 2.022. terminando la relación.

SEGUNDO. - De esta unión ha nacido descendencia, dos hijos. Noah que nació el día 27 de febrero de 2.013, menor de edad y Mateo que nació el día 30 de junio de 2.017, menor de edad.

TERCERO. – Relación en la cual no existe régimen de Bienes Gananciales.

CUARTO. - Que han llegado al acuerdo de solicitar de modo consensual el divorcio, por lo que a fin de cumplir con lo establecido en el Art. 90 del Código Civil, formulan la presente propuesta de **CONVENIO REGULADOR a** fin de acompañarlo para su aprobación judicial con el divorcio de mutuo acuerdo, regulado por las siguientes:

ESTIPULACIONES

PRIMERA. - Los cónyuges se autorizan mutuamente a residir en distinto domicilio y renuncian a interferir en la vida y actividad del otro, como lo vienen haciendo desde la separación de hecho.

SEGUNDA. – ***PATRIA POTESTAD***. Debe establecerse compartida.

TERCERA. - ***GUARDIA Y CUSTODIA.*** Los menores, permanecerán bajo la guarda y custodia de la madre y en el domicilio de ésta, sin perjuicio de la patria potestad compartida de los comparecientes. No obstante, en el caso de enfermedad o concurrencia de cualquier otra circunstancia que impidiera el ejercicio normal de la custodia, los menores pasarán a la guardia y custodia del otro progenitor, y nunca a otro familiar u otra persona designada por el custodio, salvo circunstancias excepcionales que pudiera apreciar el Juez. Se parte de la concesión de la guarda y custodia a uno de los progenitores la madre, sin perjuicio de que quepa la posibilidad de convenir la guarda y custodia compartida.

En cualquier caso, ambos progenitores se comprometen, a fin de proteger dicho interés de los menores, a mantener, en todo momento, la necesaria fluidez en su comunicación para lograr criterios de actuación coherentes, así como una organización semejante que permita que los menores tengan la necesaria estabilidad.

CUARTA. -*REGIMEN DE VISITAS.*

A continuación, se describirá detalladamente las visitas y estancias para el progenitor que no ostente en ese momento su cuidado diario. Respecto del progenitor no custodio se establece el siguiente régimen de visitas y comunicación:

Debido a las circunstancias excepcionales de este caso concreto. Se acuerda un Régimen de Visitas divido en varios **PERIODOS.**

Periodo 1.
Los menores serán vistos por el progenitor en el Punto de Encuentro de la localidad de El Ejido un día a la semana. Los lunes por la tarde al ser el día que el progenitor no custodio tiene el día entero libre en su trabajo. Este periodo tendrá una duración de tres meses. Y si los informes de los técnicos del Punto de Encuentro son favorables, se pasará a un segundo Periodo.

Periodo 2.
Los menores podrán pasar con el padre el sábado de cada semana, siendo recogidos por este en la estación de autobuses de El Ejido donde serán acompañados por la progenitora y serán recogidos por esta en casa del abuelo paterno a las 20:00 horas del mismo sábado. En la localidad de Adra. Este Periodo tendrá una vigencia de 3 meses.

Periodo 3.

Los fines de semanas alternos. Desde el sábado por la mañana siendo recogidos por el progenitor en la estación de autobuses de El Ejido, donde serán llevados por la progenitora o persona que ella designe con conocimiento del progenitor. Siendo retornados a las 20:00 horas del domingo, debiendo recogerlos en el domicilio del abuelo paterno por parte de la progenitora.

También se designa en este caso para poder recoger y reintegrar a los menores a los abuelos paternos y maternos o tíos/as, en las mismas horas acordadas para el progenitor y progenitora

Respecto del cómputo de los fines de semana alternos, el padre pasará con los menores el primero que corresponda según la fecha de este documento, y el otro progenitor el siguiente, y así sucesivamente.

C) **PERIOSDO DE VACACIONES (las vacaciones serán a partir de que el Régimen de visitas alcance el Periodo 3 descrito anteriormente)**

VACACIONES DE NAVIDAD. Se dividirán por 2 periodos.

Primer Periodo.

Abarca desde el día de las vacaciones de los menores hasta el día 30 de diciembre. Los menores serán recogidos por el progenitor en el domicilio donde tenga su residencia habitual con la progenitora y reintegrados en el lugar acordado en Adra entre los progenitores. Para los años en los que los menores pasen las vacaciones en este periodo con el padre en Adra. el día 30 de diciembre a las 20:00horas

. De no poder ser recogidos por el padre o madre.

También se designa en este caso para poder recoger y reintegrar a los menores por los abuelos paternos y maternos o tíos/as, en las mismas horas acordadas para los progenitores.

Segundo Periodo.

Abarca desde las 20:00 horas del día 30 de diciembre hasta el día 6 de enero a las 17:00 horas que los menores serán recogidos en el domicilio donde tenga su residencia habitual con la progenitora y reintegrados en el lugar acordado en Adra entre los progenitores. Para los años en los que los menores pasen las vacaciones en este periodo con el padre en Adra.

De pasar el día 6 los menores con la progenitora este podrán ser recogidos por el progenitor a las 17:00 horas y reintegrados a las 20:00 horas. En el domicilio donde tienen su residencia habitual junto a la de la progenitora. O en su defecto en lugar acordado entre los progenitores. También se designa en este caso para poder recoger y reintegrar a los menores por los abuelos paternos y maternos o tíos/as, en las

mismas horas acordadas para los progenitores.

La madre pasará con los menores el primer periodo que corresponda según la fecha de este documento, y el otro periodo el padre, y así sucesivamente.

VACACIONES DE SEMANA SANTA O SEMANA BLANCA. Se dividirán por 2 periodos.

Primer Periodo

Abarca desde el sábado que serán recogidos por el padre a esa hora será a las 17:00 horas en la casa donde los menores tengan su residencia habitual y residan con su progenitora. O en su defecto en lugar acordado entre los progenitores y hasta el miércoles a las 20:00 horas que en el lugar acordado entre los progenitores en Adra para los años en los que los menores pasen las vacaciones en este periodo con el padre en Adra.

También se designa en este caso para poder recoger y reintegrar a los menores por los abuelos paternos y maternos o tíos/as, en las mismas horas acordadas para el progenitor.

Segundo Periodo

Abarca desde el miércoles a las 17:00 horas. Que los menores serán recogidos en donde tienen su residencia habitual junto a la de la progenitora. O en su defecto en lugar acordado entre los progenitores hasta el domingo de resurrección a las 20:00. que los menores serán reintegrados en el lugar acordado en Adra entre los progenitores. Para los años en los que los menores pasen las vacaciones en este periodo con el padre en Adra.

De no poder ser recogida por el padre.

También se designa en este caso para poder recoger y reintegrar a los menores por los abuelos paternos y maternos o tíos/as, en las mismas horas acordadas para el progenitor.

La madre pasará con los hijos el primer periodo que corresponda según la fecha de este documento, y el otro periodo el padre, y así sucesivamente.

VACACIONES DE VERANO. Se dividirá en 4 periodos.

Primer Periodo

Abarca desde el 1 de julio hasta el día 15 de julio. Los menores serán recogidos a las 17:00 horas donde tiene su residencia habitual junto a la de la progenitora. O en su defecto en lugar y hora acordado entre los progenitores hasta el día 15 de julio a las 17:00, que los menores serán reintegrados en el lugar acordado en Adra entre los

progenitores. Para los años en los que los menores pasen las vacaciones en este periodo con el padre en Adra.

De no poder ser recogidos o reintegrados por el padre.

También se designa en este caso para poder recoger y reintegrar a los menores por los abuelos paternos y maternos o tíos/as, en las mismas horas acordadas para el progenitor.

Segundo Periodo

Abarca desde el 15 de julio hasta el día 31 de julio. Los menores serán recogidos a las 17:00 horas donde tiene su residencia habitual junto a la de la progenitora. O en su defecto en lugar y hora acordado entre los progenitores hasta el día 31 de julio a las 17:00, que los menores serán reintegrados en el lugar acordado en Adra entre los progenitores. Para los años en los que los menores pasen las vacaciones en este periodo con el padre en Adra.

También se designa en este caso para poder recoger y reintegrar a los menores a los abuelos paternos y maternos o tíos/as, en las mismas horas acordadas.

Tercer Periodo

Abarca desde el 1 de agosto hasta el día 14 de agosto. La menor será recogida a las 17:00 horas donde tiene su residencia habitual junto a la de la progenitora. O en su defecto en lugar y hora acordado entre los progenitores hasta el día 14 de agosto a las 17:00, que los menores reintegrados en el lugar acordado en Adra entre los progenitores. Para los años en los que los menores pasen las vacaciones en este periodo con el padre en Adra.

También se designa en este caso para poder recoger y reintegrar a los menores a los abuelos paternos y maternos o tíos/as, en las mismas horas acordadas.

Cuarto Periodo

Abarca desde el 14 de agosto hasta el día 31 de agosto. los menores serán recogidos a las 17:00 horas donde tienen su residencia habitual junto a la de la progenitora. O en su defecto en lugar acordado entre los progenitores hasta el día 31 de agosto a las 17:00, que los menores reintegrados en el lugar acordado en Adra entre los progenitores. Para los años en los que los menores pasen las vacaciones en este periodo con el padre en Adra.

De no poder ser recogida o reintegrada por el padre.

También se designa en este caso para poder recoger y reintegrar a los menores a los abuelos paternos y maternos o tíos/as, en las mismas horas acordadas.

La madre eligiera en los años pares el periodo que quiere pasar con los menores y el padre lo elijara en los años impares.

En el caso de otros días festivos, en particular en el caso de puentes, la permanencia de los menores con los progenitores se decidirá por la madre en los años pares y el padre los impares.

Cumpleaños y Onomástica de los Progenitores.

Los menores podrán pasar con el Progenitor no custodio la tarde desde las 17:00 hasta las 20:00 horas. Si este día es no festivo o fin de semana. Si se trata de un día de fin de semana o festivo podrá pasarlo desde las 12:00 horas hasta las 20:00 horas.

Los menores serán recogidos a las 17:00 horas o 12:00 horas si es festivo o fin de semana donde tiene su residencia habitual junto a la de la progenitora. O en su defecto en lugar acordado entre los progenitores. De no poder ser recogido o reintegrado por el padre.

También se designa en este caso para poder recoger y reintegrar a los menores a los abuelos paternos y maternos o tíos/as, en las mismas horas acordadas.

Cumpleaños y Onomástica de los menores.

los menores podrán pasar con el Progenitor no custodio la tarde desde las 17:00 hasta las 20:00 horas. Si este día es no festivo o fin de semana. Si se trata de un día de fin de semana o festivo podrá pasarlo desde las 12:00 horas hasta las 17:00 horas.

Los menores serán recogidos a las 17:00 horas o 12:00 horas si es festivo o fin de semana donde tiene su residencia habitual junto a la de la progenitora. O en su defecto en lugar acordado entre los progenitores. De no poder ser recogido o reintegrado por el padre.

También se designa en este caso para poder recoger y reintegrar a la menor a los abuelos paternos y maternos o tíos/as, en las mismas horas acordadas.

D) El presente régimen de comunicaciones y visitas se entenderá sin perjuicio de la asistencia de los menores a campamentos, curso de verano, etc.

E) El padre/madre podrá comunicarse por cualquier método telemático (teléfono, correo electrónico, videoconferencia, etc.) o por correo, cuando lo estime conveniente, en horas oportunas al normal y cotidiano desarrollo de la vida del menor.

F) PENSION DE ALIMENTOS

EL padre pasara una pensión de alimentos de **ciento setenta y cinco por menor (175)** euros mensuales, entre los días 1 y 5 de cada mes. Sera ingresada en el número de cuenta que designe la madre a tal efecto. Al cumplir los dieciocho años la pensión de alimentos podrá ser ingresada en un número de cuenta donde los menores, ya mayor de edad designe para tal efecto.

Dicha cantidad se actualizará mediante la aplicación del porcentaje de variación del índice de precios al consumo IPC elaborado para el año inmediato anterior y para el total nacional, por el Instituto Nacional de Estadística u otro índice por el cual sea sustituido este. El resto de gastos extraordinarios será satisfecho por igual al 50% por cada progenitor.

Cada uno se obliga a abonar el cincuenta por ciento de los siguientes gastos y desembolsos:

- Matrícula escolar.
- Mensualidad escolar y clases particulares.
- Libros y material escolar.
- Actividades extraescolares en las que haya común acuerdo entre los progenitores.

- Gastos de enfermedad, farmacéuticos no cubiertos por la Seguridad Social o por cualquier otra mutualidad u organismo al que pudieran estar asociados o afiliados los progenitores.

- Ropa y otros equipamientos necesarios para el desarrollo de las actividades extraescolares anteriormente mencionada.

- Dentista, oculista, logopeda, psicólogo, etc…

G) Si los menores van a realizar algún viaje con el progenitor custodio en ese momento, se deberá comunicar al progenitor no custodio con 5 días de antelación, poniendo en su conocimiento lugar donde se va a viajar y teléfonos de contacto y medios de transporte en los cuales los menores van a viajar.

Los menores no podrán abandonar el territorio español sin el consentimiento de sus Progenitores.

Los progenitores en todo momento deben de comunicar al otro progenitor cuál es su lugar de residencia y si la cambia su nueva dirección y número de teléfono, correos electrónicos, etc…

En prueba de su conformidad suscriben el presente convenio, comprometiéndose a su ratificación en presencia judicial, en el lugar y fecha de su encabezamiento.

Fdo. **Doña Lidia Benavides García** **Fdo. Don Francisco Manuel Aguilar Vallecillos**,